



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 61 Tránsito Subcapítulo 61.1 Aplicación de las normas de tránsito	Página 1 de 3
		Fecha de Creación 08/agosto/19
		Fecha de Revisión 08/agosto/19
		La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 61.1.10 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).

61.1.10 PROCEDIMIENTOS PARA LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL U OTRAS DROGAS

En el ejercicio de sus funciones, los agentes de tránsito, estarán facultados para detener y remitir a disposición del Ministerio Público, a los conductores de vehículos que presumiblemente manejen en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas enervantes; así mismo, remitirán al depósito más cercano aquellos vehículos cuyos conductores se hagan acreedores a dicha sanción. Lo anterior se encuentra establecido en el Reglamento de Tránsito del Estado de México.

La disposición jurídica en comento establece también que ninguna persona puede conducir vehículos por la vía pública si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas.

Todos los conductores de vehículos que muestren síntomas de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de enervantes, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas:

- Serán presentados ante el oficial calificador del municipio que compete, o al Ministerio Público, cuando el hecho sea constitutivo de delito, según corresponda, Dependiendo el caso se fijará la sanción correspondiente o, en su defecto, el inicio de la carpeta de investigación.
- Están obligados a someterse a las pruebas para la detección del grado de intoxicación por el médico legista, mismo que realizará las pruebas de alcoholemia conducentes y certificará el grado de intoxicación, dando vista a la autoridad encargada.

Los agentes pueden detener la marcha de un vehículo cuando se lleven a cabo operativos o programas de control y preventivos de ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas para los conductores de vehículos.



Para los casos en que se precise el arrastre del vehículo, será por medio de la empresa concesionada por la autoridad responsable, cubriendo todos los protocolos de seguridad y traslado del vehículo (torretas, velocidad no mayor a 30k/h, abanderamientos).

Cuando se cuente con aparatos de detección de alcohol y/o de otras sustancias tóxicas se debe proceder de la siguiente manera:

- Los conductores deben someterse a las pruebas para la detección del grado de intoxicación.
- El agente debe entregar al conductor un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba, inmediato a su realización.
- En caso de que el conductor sobrepase el límite permitido de alcohol en la sangre, aire espirado, o se encuentre bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas debe ser remitido ante el oficial calificador del municipio correspondiente cuando los hechos constituyan una falta administrativa, y ante el Ministerio Público cuando el hecho sea constitutivo de delito, según corresponda.
- Cuando al momento de la infracción el conductor se encuentre acompañado de algún familiar o persona sobria y disponga de la debida licencia de conducir, se le entregará el vehículo, dejando constancia del hecho; en caso contrario, se deberá remitir el vehículo al depósito más cercano para su resguardo.
- El agente debe entregar un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba al oficial calificador del municipio, documento que constituirá prueba fehaciente de la cantidad de alcohol o de otra sustancia tóxica encontrada, que servirá de base para el dictamen del médico adscrito a la oficialía calificadora que determine el tiempo probable de recuperación.
- Informar de inmediato a la Secretaría de Transporte de las infracciones a las disposiciones de tránsito, para que se registren en la correspondiente base de datos.

En el caso de no contar con un detector de niveles de alcohol en la sangre se pedirá la presencia de una ambulancia para que traslade a la persona al nosocomio más cercano del sector salud y ahí sea evaluado.

El oficial calificador será la autoridad encargada de determinar la temporalidad del arresto, de acuerdo a la concentración que reporten los elementos médico-científicos, así como cuando viajen menores de doce años.





Si al momento de la infracción se desprende que el conductor es menor de edad, el vehículo se remitirá al depósito más cercano y, por conducto del oficial calificador, se citará a sus padres o a quien ejerza la patria potestad o tutela sobre el menor para que, en su presencia, sea amonestado; además de que, si la falta administrativa genera alguna obligación, serán solidariamente responsables.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Dávalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM